

1506917-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506917-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506917-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078075/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23760097 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2078075 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULISSES SANTOS DE SOUZA

VISTOS.

ULISSES SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de março de 2022, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Guaianases, nº 827, República, nesta cidade e comarca da Capital, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular Xiaomi, da vítima Luis Felipe Marinho Melo.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 113/114), o réu foi citado (fls. 120) e apresentou defesa preliminar (fls. 127/128).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 172/174 e 217/219).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 225/231). Ao seu turno, a Defesa pediu o reconhecimento da tentativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 234/239).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de ULISSES SANTOS DE SOUZA, porque praticou o delito previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, Ulisses Santos de Souza admitiu a prática do crime. Disse que tem problema de dependência química desde os quinze anos de idade e na data dos fatos teve uma recaída no uso de "crack", entrando em surto psicótico. Assim, acabou decidindo por cometer o crime. Abordou a vítima, exibindo o simulacro de arma de fogo, para subtrair o celular, mas depois acabou apanhando do ofendido e de transeuntes que estavam num bar, até a chegada dos policiais. Pretendia vender o celular para poder usar mais drogas.

Por sua vez, a vítima Luis Felipe Marinho Melo inicialmente reconheceu outra pessoa como autor do crime, mas depois apontou o réu como sendo o roubador. Contou que estava caminhando na companhia de sua namorada, quando o réu chegou e apontou o simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto. Entregou-lhe o celular, mas com a aproximação de uma viatura decidiu reagir e foi para cima dele, uma vez que suspeitou que a arma fosse de brinquedo. Explicou que o réu já lhe havia desferido um golpe no rosto, com o simulacro. Não conhecia o réu anteriormente, assim como sua namorada também não o conhecia.

A testemunha Cintia Ellen Rodrigues Vilanova apontou o réu como sendo o mais parecido dentre as pessoas apresentadas. Contou que estava junto com o ofendido, indo ao mercado, e em dado momento o réu se aproximou e exibiu o simulacro de arma de fogo, que no momento acreditaram ser verdadeiro. O réu exigiu a entrega do celular de Luis Felipe, no que foi atendido. Quando o ofendido percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo, passou a correr atrás do réu, conseguindo detê-lo a cerca de três quadras dali, onde eles entraram em luta corporal. Em seguida passou uma viatura e houve a abordagem, sendo o celular recuperado, mas já quebrado. Não conhecia o réu até então.

Ao seu turno, o policial militar Genaro José da Silva atestou que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando ouviram uma confusão. Quando separaram as pessoas, uma moça, namorada do ofendido Luis, relatou que havia sido roubada e que Luis, ao perceber que a arma do réu não era verdadeira, entrou em luta corporal com ele. Encontraram o simulacro de arma de fogo e o celular subtraído. As vítimas contaram que estavam caminhando, quando o réu chegou e anunciou o roubo, mostrando a arma de brinquedo e subtraindo o celular. Todavia, Luis percebeu que era um simulacro e foi atrás do acusado. O réu, no momento da abordagem, disse que se trataria de uma desavença, por ele ser antigo namorado da moça que ali estava, mas depois acabou admitindo a subtração. A vítima também não confirmou ter sido namorada do acusado. Não conhecia o réu até então.

Por fim, o policial militar Reinaldo Lopes Pereira atestou no mesmo sentido, confirmando que viram o réu e o ofendido em luta corporal, sendo realizada a abordagem. Com o réu havia o simulacro de pistola e o celular subtraído. As vítimas relataram a subtração, com uso do simulacro, mas o ofendido percebeu que a arma não era verdadeira, então foi no encalço do acusado e entrou em luta corporal com ele. Informalmente, ainda no local, o réu alegou que seria ex-namorado da vítima mulher, mas esta relatou que não conhecia o acusado.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 24, fotografias de fls. 50/51 e laudo pericial de fls. 158/161, no qual os senhores peritos concluíram que a peça apreendida era uma arma de pressão para lançamento de dardos e a semelhança formal com a arma de fogo permitia inferir que esse instrumento poderia exercer intimidação.

Quanto à autoria do crime também não resta dúvida, pois o réu admitiu seu cometimento e sua confissão foi amparada pela prova realizada.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que passaram pelo local, em patrulhamento, e ali viram o ofendido em luta corporal com o réu, de modo que realizaram a abordagem e encontraram com o acusado o simulacro de arma de fogo e o celular subtraído do ofendido. Assim, as vítimas confirmaram a subtração do aparelho, pelo réu, mediante exibição do simulacro que foi encontrado.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório, principalmente quando há o reconhecimento. É o caso dos autos. A vítima e a testemunha presencial reconheceram o réu como autor do crime e confirmaram a subtração do celular do ofendido, mediante emprego do simulacro de arma de fogo.

Assim, restou consumado o crime, na medida em que o acusado foi detido após o cometimento da infração, tendo a posse segura do bem subtraído.

Conforme a Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da confissão realizada.

Em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 137/144 (processos 1501212-10.2019.8.26.0618, 7001473-58.2012.8.26.0590 e 7006036-32.2014.8.26.0071), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO ULISSES SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado, observando-se ainda a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito.

Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra, servindo a presente como ofício.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA